

Вих. № 16-19024
від «19» січня 2023 р.

Т.в.о Департаменту охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації
Літвінській Наталії Євгенівні
79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОПРОМ», що надає повний спектр операцій управління небезпечними відходами, даним листом повідомляє наступне:

09.07.2023 втратив чинність Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи».

09.01.2024 втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами».

09.07.2023 набув чинності Закон України від 20.06.2022 № 2320-ІХ «Про управління відходами», яким у пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень для суб'єктів господарювання у сфері управління небезпечними відходами встановлено термін отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом.

12.12.2023 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 № 1278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами».

Таким чином, усі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, видані Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (на операції: збирання, зберігання, знешкодження, оброблення, утилізація, видалення) втратили чинність.

З аналізу нових нормативно-правових актів можна зробити такі висновки:

1. Господарська діяльність з поводження з небезпечними відходами ліквідована, введено в дію господарська діяльність з управління небезпечними відходами. Господарська діяльність з управління небезпечними відходами – комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів, а також збирання, зберігання небезпечних відходів для їх подальшого експорту з метою оброблення чи видалення.

2. Операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів, які були передбачені Законом України «Про відходи» – ліквідовано. Законом України «Про управління відходами» введено в дію операції з управління відходами – збирання, перевезення, відновлення та видалення відходів.

3. Класифікація відходів здійснюється відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102, та додатків 8, 9 до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

4. Код операції з видалення та / або відновлення відходів визначається відповідно до додатку № 1 та додатку № 2 до Закону України «Про управління відходами».

Таким чином, як при обранні підрядників для надання послуг управління небезпечними відходами, що утворюються в результаті діяльності Вашої установи та/або підпорядкованих організацій, так і при оголошенні тендерної закупівлі вказаних послуг, до надавачів вказаних послуг в обов'язковому порядку повинні ставитись вимоги щодо:

- 1) наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами,
- 2) зазначення у даній ліцензії конкретного виду та коду відходів відповідно до Національного переліку відходів і додатків 8, 9 до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням,
- 3) зазначення в ліцензії конкретного виду операції відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами».

Прошу прийняти до відома викладену в даному листі інформацію, а також донести її посадовим особам підпорядкованих Вам установ та організацій з метою забезпечення належного управління відходами та неухильного дотримання вимог екологічного законодавства України.

З повагою,

Директор



Віталій ДАНКЕВИЧ

Виконавець:

ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»

Попова Таїсія

Контактний телефон: +(38) 050 468 22 45